

1502705-06.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública, durante a luz do dia e em meio à atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1502705-06.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502705-06.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DA SILVA CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

MARCELO DA SILVA CAMPOS foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no 17 de agosto de 2021, por volta de 17h55min, na esquina da Rua Mariza Ferreira Santos, nº 250, bairro Vila Antártica, nesta Comarca, portava, possuía e escondia droga destinada a consumo de terceiros, em situação de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 131/132), sendo recebida a denúncia (fls. 139).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 158).

Em alegações finais (fls. 159/161 e 164/193), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa a desclassificação da imputação inicial para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 117/119).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas

em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 158), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, foi até o local para comprar drogas, pois é usuário. Disse que entregou dinheiro para o traficante, tendo este saído do local para pegar seu troco. Alegou que os policiais chegaram logo em seguida. Aduziu que disse aos policiais que estava com pino de cocaína em seu bolso. Salientou que os policiais encontraram sacola com drogas no local. Disse que tinha saído há pouco tempo de loja em que fazia serviços de entrega, pedindo aos policiais que fossem até o estabelecimento. Por fim, aduziu que não tinha dinheiro em seu bolso, pois havia entregado a quantia para o traficante.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Murilo, em juízo (fls. 158), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando avistou o réu mexendo em sacola escondida em bloco de cimento. Mencionou que o réu demonstrou nervosismo ao notar a presença policial. Declarou que realizou a abordagem do réu, encontrando com ele drogas e quantia em dinheiro. Afirmou que o restante das drogas foi encontrado dentro da sacola plástica. Por derradeiro, disse que o réu negou a traficância, alegando ser usuário de drogas.

A testemunha policial Guilherme, em juízo (fls. 158), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou o réu mexendo em sacola plástica, sendo realizada a abordagem. Declarou que encontraram drogas e quantia em dinheiro com o acusado. Afirmou que, em revista pelo local, localizaram as demais drogas. Salientou que o réu negou a prática delitiva, aduzindo ser apenas usuário. Por fim, asseverou que não se recorda se havia outras pessoas no local.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; seus maus antecedentes (fls. 30) e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena.

Incabível a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ante os maus antecedentes do sentenciado, circunstância que impede o seu reconhecimento.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública, durante a luz do dia e em meio à atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu MARCELO DA SILVA CAMPOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 48/55 e 133, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA